



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

Processo nº. 0002214-60.2012.8.14.0039

AUTOR: JOAO SOARES LEITE, ILDENICE SILVA LEITE

Nome: JOAO SOARES LEITE

Endereço: desconhecido

Nome: ILDENICE SILVA LEITE

Endereço: desconhecido

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por **AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S/A** contra sentença de ID Num. 54391778 - Pág. 8, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa.

Em suas razões (ID Num. 54391782 - Pág. 5), a parte embargante sustenta a existência de omissão na sentença embargada, uma vez que não teria fixado o percentual dos honorários advocatícios, apesar de ter condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID Num. 96069124), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, alegando que o oficial de justiça não diligenciou adequadamente para localizá-los no endereço declinado na inicial. No mérito, requereram que, caso fossem fixados os honorários advocatícios, estes fossem por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, por considerarem que o percentual legal de 10% a 20% resultaria em valor exorbitante.

A parte embargante manifestou-se acerca das contrarrazões (ID Num. 114844580),

defendendo a inadequação da via eleita para pleitear a nulidade da sentença, além de sustentar a tese de que os embargados mudaram de endereço sem informar nos autos. Quanto aos honorários advocatícios, argumentou pela aplicação do §2º do art. 85 do CPC.

Verifica-se que o advogado dos embargados requereu sua exclusão dos cadastros do processo (ID Num. 116054333 - Pág. 1), ante sua renúncia ao mandato outorgado.

É o relatório. Decido.

I – FUNDAMENTAÇÃO

I.1 – DA TEMPESTIVIDADE

Certidão de ID Num. 95403768 - Pág. 1 atesta a tempestividade dos embargos de declaração. Assim, conheço do recurso.

I.2 – PRELIMINARMENTE: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar no mérito dos embargos de declaração, cabe analisar a arguição de nulidade da sentença apresentada pelos embargados em suas contrarrazões, por suposta ausência de intimação pessoal.

De início já se constata que a referida arguição deve ser rejeitada, uma vez que tal pretensão deve ser deduzida em recurso próprio, e não nas contrarrazões, sob pena de se incorrer em *reformatio in pejus*:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ASSINADO APRESENTADO COM A CONTESTAÇÃO. RECURSO APENAS DA PARTE AUTORA. **PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS**. SENTENÇA MANTIDA. **1 . O sistema recursal do processo civil brasileiro tem como um de seus pilares fundamentais a proibição da reformatio in pejus, que consiste na vedação ao Tribunal ad quem de modificar a decisão recorrida, a fim de beneficiar quem não recorreu, agravando a situação processual do único recorrente.** 2. Observa-se que o instrumento de contrato devidamente assinado foi apresentado pelo Banco recorrido junto com sua contestação, fato este não observado pela sentença, razão pela qual o caso seria de total improcedência dos pedidos, entretanto, como não houve recurso do banco requerido, não é possível alterar a sentença para prejudicar o único recorrente, em atenção ao **princípio da proibição de reformatio in pejus**. 3 . Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0007163-61.2020.8 .27.2731, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 08/02/2023, DJe 24/02/2023 20:47:29) (TJ-TO - AC: 00071636120208272731, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 08/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No caso em análise, a parte Embargante é a única recorrente, não sendo lícito que ela seja prejudicada no julgamento do próprio recurso por ela interposto.

Diante disso, rejeito o pedido de nulidade da sentença, pela vedação da *reformatio in pejus*.

I.3 – DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, verifica-se que, de fato, a sentença embargada, ao extinguir o processo sem resolução de mérito e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não estabeleceu o percentual da verba honorária, incorrendo em omissão que deve ser suprida.

Quanto à fixação dos honorários, o art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Os embargados, em suas contrarrazões, pleitearam a aplicação do §8º do mesmo artigo, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

Ocorre que, no presente caso, não se configuram as hipóteses excepcionais previstas no §8º do art. 85 do CPC. O valor atribuído à causa, de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não pode ser considerado baixo, afastando a aplicação da equidade na fixação dos honorários.

Ademais, o §8º-A do art. 85 do CPC, acrescido pela Lei nº 14.365/2022, determina que, mesmo na hipótese do §8º, o juiz deverá observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º.

Analisando os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço), considerando que o processo foi extinto sem resolução de mérito, não havendo grande complexidade na atuação da defesa, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

I.4 – PEDIDO DE RETIRADA DE CADASTRO DOS PROCURADOS HABILITADOS.

Consta nos autos informação de renúncia de mandado pelo advogado do Autor.

O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112).

Entretanto, não consta nos autos a referida comunicação, não se aperfeiçoando a referida renúncia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. RENÚNCIA AO MANDATO . AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO MANDANTE. **A comunicação de renúncia do mandato é diligência a ser cumprida pelo mandatário, não pelo juízo. E enquanto não comprovada a realização da notificação, a renúncia não produzirá efeitos jurídicos, de modo que o advogado continuará a representar o seu cliente,** desde que necessário para lhe evitar prejuízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO . UNÂNIME. (Agravado de Instrumento, Nº 70082126749, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ergio Roque Menine, Julgado em: 14-07-2019)

(TJ-RS - AI: 70082126749 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 14/07/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2019)

Diante disso, indefiro o pedido de retirada de cadastro dos procurados habilitados.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, **ACOLHO** os embargos de declaração opostos por **AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S/A** para, suprimindo a omissão apontada, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela parte autora em favor do advogado da parte ré, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Outrossim, **REJEITO** a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos embargados em sede de contrarrazões, pelos fundamentos expostos.

Por fim, **INDEFIRO** o pedido de retirada de cadastro dos procurados habilitados, pelos fundamentos expostos.

No mais, permanece a sentença tal como lançada.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e archive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ MANDADO DE AVERBAÇÃO/ CARTA DE CITAÇÃO/ CARTA DE INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/ OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009, da CJCI – TJEPA.

Paragominas, data registrada no sistema.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas